

근로자 재해보상보험 가입범위 등 재검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	인 사 · 노 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◎부는 인사, 노무, 안전관리 등 업무를 담당하고 있다.
- ♠♠는 근로자 재해에 대한 보상을 위하여 연간 약 #####만 원의 비용으로 근로자 재해 보상보험을 가입하고 있는데,
 - 위 보험의 보상 범위는 산재보험을 처리한 경우를 전제로 산재보험 보상 범위를 초과하는 보상액에 대하여 사업주의 과실비율에 따라 추가로 보상하도록 하고 있고, 보험가입일 이후 현재까지 보상을 받은 이력은 없는 것으로 확인되었다.
- 그러나 최근 「중대재해처벌법」이 시행되고 있어 재해로 인한 피해 보상과 더불어 사업주의 민사, 형사상의 재판이 동시에 진행되므로 사업주의 형사처벌을 면하기 위해서는 피해자에 대한 적절한 보상과 더불어 배상보험 가입 여부가 양형의 인자로 작용하는 최근의 판례를 볼 때 근로자 재해 보상보험의 가입범위나 규모를 재검토 할 필요가 있다.
- ❖ (관계기관 의견 및 검토결과) ◎부는 감사 지적사항을 받아들이면서, 용역 시방서에 따라 근로자 재해보장보험을 가입하였다고 하면서 최근 「중대재해처벌법」 시행 관련 보상을 포함하는 보험에 대해 검토하였으나, 비용 측면을 고려해야 한다고 소명하였다. 그러나 ♠♠는 복지기금을 적립하고 있고, 공상치료비 및 기타 비용 절감 등을 통해 공상 및 근로자 재해 등을 포괄하여 근로자 등에 대한 보상이 가능하도록 변경을 검토할 필요가 있다.

조치사항

♠♠ 사장은 근로자 재해 보장보험의 실효성에 대해 검토하시고, 직원들의 공상에 대한 보상과 중대재해 발생에 대한 대비를 포함하여 근로자재해보장보험의 가입 범위 변경 등을 검토하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ◎부

관련부서